FARMACIAS LA POPULAR Y LA SALUD

JOSÉ ALEMÁN V.
Venta de productos farmacéuticos y medicinales
Carretera a Chalatenango, Caserío Totolco,
Chalatenango Sur, Chalatenango
Tel. 2301-0013 · NIT 0401-210685-101-0 · NRC 213237-5

Reglamento de reservas y encargos especiales

Versión 1 · vigente a partir del ____/____/_____

1 Objeto

1. José Alemán V., quien opera bajo el nombre comercial **Farmacias La Popular y La Salud** (en adelante, **la Empresa**), permite a sus clientes asegurar un producto para retirarlo después en una de sus sucursales, de tres formas:
   - **Reserva desde la aplicación**: la hace el Cliente desde la aplicación de la Empresa, sin anticipo (cláusula 3);
   - **Apartado**: un producto que se separa para el Cliente en la sucursal, con un anticipo (cláusula 4);
   - **Encargo especial**: un producto que la Empresa no tiene y que pide a su proveedor especialmente para el Cliente (cláusula 5).
2. Este reglamento contiene las condiciones completas de las tres y sustituye cualquier condición anterior. Los comprobantes de abono emitidos antes de su vigencia se rigen por las condiciones impresas en ellos.

2 Quién puede apartar

1. Cualquier persona que se identifique con su nombre, un **documento de identidad** y su número de teléfono. Si el Cliente no está registrado, se le registra en ese momento.
2. La reserva, el apartado y el encargo especial quedan **a nombre del Cliente** que los hizo, y la Empresa los registra en su ficha.
3. En cada apartado o encargo especial se confirma el teléfono del Cliente, que es por donde la Empresa le avisa (cláusula 10). El Cliente es responsable de mantenerlo actualizado.

3 Reserva desde la aplicación

1. Se rige por las condiciones que la aplicación muestra y que el Cliente acepta antes de reservar. Lo que no esté previsto en ellas se rige por este reglamento.
2. El Cliente puede reservar productos en oferta o a precio normal, en la cantidad que necesite.
3. La sucursal prepara la reserva en un plazo **máximo de veinticuatro (24) horas** y la Empresa le avisa al Cliente cuando está lista. Si la reserva **no está pagada**, el Cliente puede retirarla durante los **siete (7) días** siguientes a ese aviso, en el horario de la sucursal: si se le avisa un lunes, puede retirarla hasta el lunes siguiente. Si está pagada, el plazo es el de la cláusula 3.10.
4. Si la sucursal no tiene el producto, lo puede traer de otra sucursal o de la bodega:
   - mientras viene en camino, el plazo de preparación **se detiene**;
   - cuando llega, la Empresa le avisa al Cliente que la reserva está lista, y **desde ese aviso** corre el plazo para retirarla;
   - si el Cliente no quiere esperar, puede cancelarla en cualquier momento (cláusula 3.11).
5. El precio de oferta vale si la reserva se retira dentro de las fechas de la oferta. Si la oferta termina antes de que la reserva esté lista, la reserva vence.

6. El Cliente puede tener hasta **tres (3) reservas sin pagar** al mismo tiempo; las pagadas en línea no tienen límite. Un pedido de varios productos cuenta como una sola reserva.
7. Si en treinta (30) días el Cliente deja vencer **tres (3) reservas sin retirarlas**, no podrá reservar desde la aplicación durante los **treinta (30) días** siguientes.
8. Un producto bajo receta se reserva con una foto de la receta: el Cliente tiene **veinticuatro (24) horas** para subirla y la sucursal otras **veinticuatro (24) horas** para revisarla. Mientras la receta está en revisión la reserva no se puede pagar, y si el pedido incluye un producto bajo receta, todo el pedido espera esa revisión.
9. Si el Cliente no recibe respuesta de la sucursal dentro de las veinticuatro (24) horas que esta tiene para preparar la reserva o revisar la receta, la reserva se cierra **sin ninguna consecuencia para él**: no cuenta en su contra y puede volver a reservar cuando quiera.
10. La reserva puede pagarse en línea desde la aplicación o al retirarla en la sucursal. Si se paga en línea, el plazo para retirarla es de **sesenta (60) días** siguientes al aviso de que está lista. Si no se retira, el producto vuelve a la venta y lo pagado queda como **saldo a favor** (cláusula 9).
11. El Cliente puede **cancelar desde la aplicación** cualquier reserva o apartado que aparezca en ella —la haya hecho en la aplicación o en la sucursal— mientras no la haya retirado. Si pagó algo, lo pagado queda como saldo a favor (cláusula 9).

4 Apartado con anticipo

1. Es para un producto que la Empresa tiene. Al apartarlo se separa del inventario y no se vende a otra persona mientras dure el plazo (cláusula 4.4).
2. El anticipo no tiene mínimo: el Cliente deja **el monto que decida** y paga lo que falta al retirar.
3. El **precio queda fijo**: es el del comprobante, aunque cambie durante el plazo.
4. El plazo para retirarlo es de **treinta (30) días** siguientes a la fecha del comprobante.
5. Si el producto no está en la sucursal elegida pero sí en otra, la Empresa puede traerlo y apartarlo en el mismo acto. En ese caso el plazo de treinta (30) días empieza a correr cuando el producto llega y se le avisa al Cliente.
6. Si del traslado llega sólo una parte, la Empresa intenta conseguir lo que falta en otra sucursal o con su proveedor. Si no lo consigue, o si el precio cambió, el Cliente elige entre: quedarse sólo con lo que llegó; cambiar lo que falta por otro producto; o desistir y dejar lo pagado como saldo a favor (cláusula 9). En los dos primeros casos, lo pagado se aplica primero a lo que el Cliente se lleva, y lo que sobre queda a su favor.

5 Encargo especial

1. Es para un producto que la Empresa **no tiene** en existencia en ninguna de sus sucursales, o que no forma parte de su catálogo. Se pide al proveedor especialmente para el Cliente.
2. Al registrar el encargo especial no se cobra nada. La Empresa le confirma al Cliente si lo puede conseguir, el **precio** y una **fecha estimada** de llegada; si no lo puede conseguir, se lo informa con el motivo. Con esa información el Cliente decide si lo encarga.
3. Para encargarlo, el Cliente paga el **cien por ciento (100 %)**. Desde ese momento el precio queda fijo.
4. La fecha estimada depende del proveedor y **no es una fecha garantizada**. Si cambia, la Empresa se lo informa al Cliente.

5. Cuando el producto llega a la sucursal, se separa para el Cliente y se le avisa. Desde ese aviso tiene **sesenta (60) días** para retirarlo. Si no lo retira, la Empresa lo contacta; si no responde o desiste, lo pagado queda como saldo a favor (cláusula 9).
6. Si el proveedor **no entrega** el producto, el Cliente elige entre la **devolución completa** de lo pagado o aplicarlo a otro producto.

6 Pago y comprobante

1. El anticipo y el pago de un encargo especial se hacen en **efectivo**, con **tarjeta**, por **transferencia** o **en línea** —desde la aplicación o con un enlace de pago que la sucursal le envía al Cliente—, cuando la Empresa lo ofrezca. El encargo especial se paga una vez confirmados su precio y su fecha estimada.
2. Por cada apartado la Empresa entrega un **comprobante** con su código, el producto, el total, lo pagado, lo que falta y la fecha límite para retirarlo. Al registrar un encargo especial entrega una constancia con su código y lo encargado.
3. Lo que falta se paga al retirar, y en ese momento se emite el documento de venta por el total.

7 Retiro

1. Se retira presentando el comprobante o el código de la reserva. Sin ellos, sólo lo retira el **titular** con su documento de identidad.
2. Quien presente el comprobante o el código puede retirarlo en nombre del Cliente, y pagar lo que falte. Como eso basta, el Cliente no debe compartirlo con quien no sea de su confianza.
3. Los medicamentos que requieren receta se entregan **únicamente contra receta vigente**, conforme a la normativa sanitaria.

8 Si el Cliente desiste

1. En una reserva o un apartado, lo pagado queda como **saldo a favor** (cláusula 9).
2. En un **encargo especial**, el producto se pidió sólo para el Cliente, por lo que lo pagado queda también como saldo a favor y no se devuelve en dinero, salvo lo dispuesto en la cláusula 9.4.

9 Plazo vencido y saldo a favor

1. Si el Cliente no retira dentro del plazo, el producto vuelve a la venta y lo pagado queda como **saldo a favor**.
2. El saldo a favor vale por **un (1) año** desde que se genera, para cualquier compra en cualquier sucursal de la Empresa. Puede usarse de una vez o por partes, hasta agotarlo, y se descuenta en un documento de venta a nombre del Cliente.
3. Sólo lo usa el titular, que se identifica con su tarjeta de Puntos Salud, el código de la aplicación, o el documento de identidad o el teléfono de su ficha. No se transfiere a otra persona.
4. El saldo a favor **no se devuelve en dinero**. Como excepción, el Cliente puede solicitarlo en la sucursal indicando el motivo, y la administración de la Empresa decide si lo autoriza. Si lo autoriza, se le entrega en efectivo lo que quede del saldo.
5. Pasado el plazo sin usarlo, el saldo a favor vence. La Empresa avisa al Cliente siete (7) días antes y el día en que vence.

10 Avisos

1. La Empresa avisa al Cliente, por la aplicación o por mensaje o llamada al teléfono registrado, cuando su reserva, apartado o encargo especial está listo; cuando confirma un encargo especial, no lo puede conseguir o cambia su fecha estimada; cuando lo que se trae de otra sucursal no llega completo (cláusula 4.6); cuando un encargo especial no se retiró en su plazo (cláusula 5.5), y cuando su saldo a favor está por vencer (cláusula 9.5).
2. El plazo para retirar empieza cuando la Empresa envía el aviso a la aplicación o al teléfono que el Cliente registró, aunque todavía no lo haya leído. Por eso conviene mantener el teléfono al día.

11 Datos personales y reclamos

1. Para administrar las reservas, los apartados y los encargos especiales la Empresa trata el nombre, el documento de identidad, el teléfono y el detalle de lo reservado. Esos datos se usan únicamente para ese fin y **no se venden ni se ceden a terceros** con fines comerciales. El detalle completo consta en el **aviso de privacidad**, disponible en todas las sucursales y en **portal.farmasalud.lat/privacidad**.
2. Todo reclamo puede presentarse en cualquier sucursal, donde queda registrado. La Empresa responde en un **máximo de diez (10) días hábiles**.

12 Aceptación

1. Hacer una reserva, un apartado o un encargo especial implica aceptar este reglamento, disponible en todas las sucursales y en la aplicación de la Empresa.

En Chalatenango, a los _____ días del mes de _____ de _____.

José Alemán V.
GERENTE GENERAL